

1501967-68.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2101299/2021 - DEL.INV.GER. FRANCA, 4039/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA, 1051/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ELIAS TAVARES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501967-68.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501967-68.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2101299/2021 - DEL.INV.GER. FRANCA, 4039/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA, 1051/2020 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ELIAS TAVARES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

MATHEUS ELIAS TAVARES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 10h30, na Rua Doutor Luís Coelho, nº 2.170, nesta cidade e comarca de Franca, mediante violência exercida com emprego de arma branca, ou seja, uma faca, contra a vítima Nilson Rafael Goudinho, que é idoso, subtraiu para si o telefone celular da marca Samsung, modelo A 30, avaliado em R\$ 1.800,00, pertencente à referida vítima.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 1 usque 96).

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021 e, na mesma data, foi decretada prisão preventiva ao acusado (fls.115/116).

Citado (fls. 151), o acusado ofereceu defesa prévia (fls. 156).

Durante a instrução probatória, foram inquiridas a vítima, duas testemunhas e interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos exatos termos da denúncia, entendendo estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Pugnou pelo reconhecimento da agravante de crime praticado contra pessoa idosa bem como pela majorante específica de roubo praticado com emprego de arma branca. Por fim, pleiteou a fixação do regime prisional fechado.

A defesa, por sua vez, suscitou que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório. No mérito, requereu a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e aplicação do princípio constitucional da presunção da inocência. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal. Quanto ao regime, postulou a imposição do aberto. Por fim, pugnou o direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 4/5 e 6/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8), laudo pericial do veículo (fls. 14/20), ofício do Uber com a identificação da chamada (fls. 28/29), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 35/36), auto de reconhecimento pessoal da vítima (fls. 39), laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 49/55 e 75/93), laudo pericial das filmagens de câmeras instaladas próximos ao local (fls. 75/93) e laudo de exame de corpo e delito (fls. 215/217), bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas.

Induvidosa também a autoria. Senão, vejamos:

O ofendido disse que é motorista da Uber e pegou um passageiro na Rua General Carneiro com destino ao bairro São Luiz. Quando estava chegando ao destino o passageiro colocou uma faca em seu pescoço e disse que era um assalto. Pediu para o acusado se acalmar, mas ele começou a desferir golpes com a faca em suas mãos. Em seguida, o acusado pegou o celular que estava no painel do carro e saiu correndo. Disse que não tem condições de reconhecer o assaltante pois ele se sentou no banco

de trás do veículo e estava vestindo um capuz. Contou que o indivíduo que lhe assaltou era jovem e negro e que não tinha mais de 30 anos de idade. Por fim, disse que na delegacia lhe mostraram um rapaz, mas não teve como reconhecer ou afirmar com certeza que seria aquela pessoa.

Neste ponto, importante ressaltar que, no processo penal, as declarações da vítima merecem especial relevo e credibilidade, mormente porque tomadas sob o crivo do contraditório e por trazerem informações importantes quanto ao modus operandi do agente.

Consigne-se que, embora a vítima não tenha tido condições de reconhecer o réu com certeza, tendo em vista que ele usava máscara e capuz, conseguiu descrever suas características físicas, as quais são muito semelhantes às do acusado.

No mais, o policial civil Rodrigo disse que tomou conhecimento da informação do roubo através das informações da vítima. Contou que solicitaram os dados cadastrais junto ao UBER e apuraram que quem havia feito a ligação era Cauã Vioto, um adolescente. Questionado, o adolescente informou que o número usado para fazer a ligação estava em um aparelho que ele havia vendido para Matheus Elias. Foi exibida a imagem de Matheus numa fotografia a Cauã e este o reconheceu como sendo o indivíduo para quem havia vendido o celular juntamente com o chip. Afirmou que localizaram Matheus e que ele estava preso também por outro roubo de motorista de aplicativo. Ele negou o roubo, mas afirmou que esteve internado juntamente com o adolescente Cauã na Fundação Casa e confirmou que tinha o apelido de "Negão". Por fim, elucidou que as características físicas de Cauã são completamente opostas as características físicas de Matheus.

Com efeito, nesse ponto, não há que se falar em desconsideração da palavra dos policiais como prova no processo penal. De acordo com diversos precedentes judiciais, isso só deve acontecer quando há indícios de falsa imputação de delito ao acusado – em virtude, por exemplo, de perseguição policial ou inimizade –, o que não se verificou no caso em comento.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

Apelação criminal. Roubo. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação 0001686-74.2017.8.26.0602; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018). (grifamos)

Corroborando as declarações da vítima e o depoimento do policial que realizou as investigações está o testemunho de Cauã Vioto.

Cauã disse que conhece Mateus "apenas de vista". Conversou poucas vezes com ele. De início, o réu quis comprar um celular de Cauã, mas não vendeu o bem. Teve medo e acabou falando, na delegacia, que vendeu o produto. O celular e o chip estavam em nome da genitora de Cauã. Indagado novamente pelo Ministério Público, acabou confessando haver efetuado a venda do aparelho para o réu e confirmado a versão dada na delegacia.

Extrajudicialmente, a testemunha já havia dado detalhes da negociação do aparelho. Afirmou que no mês de setembro de 2020, um conhecido seu de nome Matheus, vulgo negão, demonstrou interesse em comprar o seu aparelho celular. Na ocasião pediu a quantia de R\$ 230,00 pelo aparelho, mas o acusado ofereceu R\$ 250,00 desde que o aparelho celular já viesse com chip. Aceitou a proposta e disse que o chip que

estava no aparelho era o número 16 99417-5147, registrado em nome de sua mãe. Naquele momento o réu lhe entregou R\$ 200,00 e ficou lhe devendo R\$ 50,00. Disse que conheceu o acusado na Fundação Casa. Reconheceu o réu como sendo a pessoa que vendeu o aparelho celular, marca LG (fls. 31).

Aqui, importante destacar que a chamada para a vítima foi realizada do aparelho celular registrado em nome da testemunha Cauã Viotto, conforme fls. 29. Desse modo, a confirmação de Cauã de que vendeu o aparelho ao réu antes da data do fato, bem como o reconhecimento do acusado, sem sombra de dúvida (fls. 35/36), como sendo a pessoa que adquiriu o aparelho celular, não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva. Outrossim, as características do acusado são muito próximas àquelas descritas pela vítima e àquelas que aparecem nas imagens do laudo pericial de fls. 75/93.

Frise-se que as características físicas da testemunha Cauã são bem distintas das do acusado.

Por fim, o acusado Matheus Elias Tavares, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Os policiais militares invadiram sua casa e o imputaram a prática de um assalto. Confessou e foi condenado apenas pelo crime que efetivamente praticou. Então começaram a imputar vários crimes ao acusado. Os policiais disseram que Cauã tinha vendido um aparelho celular para o réu, o que não era verdade. Mas não sabe de qual Cauã os policiais estavam falando, pois ficou internado na Fundação Casa com pessoas com esse mesmo nome. Mas ouviu o declarante no dia da audiência e o reconheceu, mas não comprou celular algum dele. O roubo que cometeu também era contra um motorista de Uber.

Ora, é possível perceber que a negativa do acusado se mostrou escapista, infundada e não encontra respaldo em qualquer prova existente nos autos. A vítima descreveu as características físicas do réu e relatou de forma firme e coerente todo o modus operandi do agente, o qual, inclusive, já tinha sido utilizado por ele para prática de outro roubo, contra outra vítima, também motorista de Uber.

Outrossim, o documento de fls. 29, confirmando o número do aparelho utilizado para chamar a vítima, somado as declarações da testemunha Cauã, que confirmou a venda do aparelho ao acusado, antes dos fatos, não deixam dúvidas sobre a autoria delitiva e afastam as teses defensivas de insuficiência probatória e aplicação do princípio da presunção da inocência.

Com efeito, em relação ao uso de faca para a prática do delito, também não há dúvidas sobre sua utilização. A faca foi apreendida e é compatível com a descrição fornecida pela vítima. Outrossim, no laudo pericial de fls. 49/55, ficou constatado que era eficaz para intimidação física e para provocar lesões corporais. Não bastasse, o objeto apreendido ainda estava com sujidades de sangue, já que atingiu as mãos da vítima no momento da prática delitiva.

Por fim, apesar de a combativa defesa do réu ter suscitado, em memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, tendo em vista que a convicção está fundamentada pelas provas produzidas ao longo do processo, que de forma harmônica e contundente, corroboram com as demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório. Portanto, não há o que se falar em fundamentação restrita as provas inquisitoriais.

Por todo exposto a condenação do réu pelo delito de roubo, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no

art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, consta em desfavor do réu outra condenação (fls.113). Quanto à conduta social e personalidade do agente, nada foi colhido. Quanto aos motivos do crime, são insítos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, normais do próprio crime. Em relação às consequências do crime, há de se consignar a lesão corporal de natureza LEVE sofrida pela vítima, conforme fls. 216/217. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal, acrescida de 1/5 em virtude da lesão corporal sofrida pela vítima no momento de consumação do delito e dos antecedentes do réu, considerando, para tanto, o disposto no artigo 157, caput do Código Penal. Pena fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Nesse ponto, há que deixar consignado que os antecedentes do réu não podem ser desconsiderados quando há condenações por fatos anteriores ao novo delito, porém com trânsito em julgado posterior.

Nesse sentido Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO ILÍCITO EM EXAME. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - As condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal em destaque, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem, à toda evidência, para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. II - A análise da quaestio, in casu, não perpassa pelo exame do conjunto probatório, pois delineados todos os aspectos fáticos da conduta praticada pelo réu, ensejando, destarte, tão-somente, a adequação da dosimetria da pena, pelo que não incide a Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1752146/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

Na segunda fase, presente circunstância agravante pela incidência do artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal (crime cometido contra idoso). Assim, majoro a pena em 1/6, resultando em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (uso de arma branca). Assim, majoro a pena em 1/3, resultando em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno MATHEUS ELIAS TAVARES, como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, ao cumprimento de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Dada a quantidade de pena aplicada, os antecedentes do réu, as consequências do delito, bem como sendo o delito praticado com grave ameaça, a despeito do entendimento defensivo, fixo o início do cumprimento da pena em regime fechado

Pela quantidade de pena aplicada, existência de grave ameaça exercida contra a vítima, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Ante a pena aplicada, a gravidade do delito, a possibilidade real de se furtar à aplicação da lei penal e o fato de que o acusado permaneceu preso durante toda fase processual, deverá aguardar julgamento de eventual apelação em cárcere.

Recomende-se o réu não prisão onde se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folhas de antecedentes a condenação;

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter a ré suspensos os seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.

Franca, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA